

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá tài sản kê biên thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 238m² đất và tài sản gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ số 11 tại địa chỉ: Thôn Tả Ngoại, xã An Hoà (nay là xã Vĩnh Hoà), huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 740573, số vào sổ cấp GCN: CH00323 do UBND huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cấp ngày 17/4/2017, đứng tên ông Nguyễn Sóng Biển và bà Vũ Thị Luyến. Ngày 05/5/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Bảo xác nhận: Tặng cho ông Nguyễn Văn Phơ và vợ là bà Phạm Thị Luyến.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo; địa chỉ: Đường 10, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

3. Giá khởi điểm: **2.657.205.000đ** (Hai tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, hai linh năm nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.

4. Tiền đặt trước: **500.000.000đ/1 hồ sơ** (Năm trăm triệu đồng trên một hồ sơ).

5. Tiền mua hồ sơ: **400.000đ/1 bộ** (Bốn trăm nghìn đồng trên một bộ).

6. Bước giá: **30.000.000đ** (Ba mươi triệu đồng).

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định, nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco trong thời hạn tại thông báo này.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 12/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

11. Quy định về cách trả giá:

- Người tham gia đấu giá chỉ được trả giá sau khi đã giao thẻ số và được đấu giá viên cho phép trả giá.

- Giá trả hợp lệ như sau:

+ Lần trả giá đầu tiên, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm.

+ Các lần trả giá tiếp theo, giá trả phải cao hơn giá trả trước liền kề từ một hay nhiều bước giá.

- Các trường hợp trả giá không đúng quy định là giá trả không hợp lệ.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả hợp lệ sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

12. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/3/2025 đến 06/3/2025 tại nơi có tài sản (*trong giờ hành chính*).

13. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 12/3/2025.

Tiền đặt trước hợp lệ được thể hiện tại báo có tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 12/3/2025. Khoản tiền đặt trước báo có sau 17 giờ 00 ngày 12/3/2025 được xác định là không hợp lệ

14. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 ngày 17/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 158 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476./.



GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

**Tài sản kê biên thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo
tại Thôn Tả Ngoại, xã An Hoà (nay là xã Vĩnh Hoà), huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng**

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 52/24/HĐ-HP.Auserco ngày 13/8/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/25/HĐSĐBS-HP.Auserco ngày 25/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo và Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco,

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ban hành Quy chế đấu giá tài sản, gồm nội dung sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá tài sản kê biên thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo, gồm: Quyền sử dụng 238m² đất và tài sản gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ số 11 tại địa chỉ: Thôn Tả Ngoại, xã An Hoà (nay là xã Vĩnh Hoà), huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 740573, số vào sổ cấp GCN: CH00323 do UBND huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cấp ngày 17/4/2017, đứng tên ông Nguyễn Sóng Biển và bà Vũ Thị Luyến. Ngày 05/5/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Bảo xác nhận: Tặng cho ông Nguyễn Văn Phơ và vợ là bà Phạm Thị Luyến.

2. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản trên được thể hiện tại Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 07/8/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản trên được đấu giá để thi hành Bản án số 02/2023/KDTM-ST ngày 26/9/2023 và Thông báo sửa đổi bổ sung bản án sơ thẩm ngày 03/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 348/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng; Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 03/QĐ-CCTHADS ngày 18/7/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

Điều 2. Giá khởi điểm; Bước giá; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ

1. Giá khởi điểm: **2.657.205.000đ** (Hai tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, hai linh năm nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí lệ phí liên quan đến tài sản.

2. Bước giá: **30.000.000đ** (Ba mươi triệu đồng).

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: **500.000.000đ/1 hồ sơ** (Năm trăm triệu đồng trên một hồ sơ).

a) Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 024567888 của Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Hải Phòng.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: “(Tên tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản tại xã Vĩnh Hoà”.

b) Kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tiền đặt trước được xử lý như sau:

- Tiền đặt trước của người trúng đấu giá chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Trả lại cho người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

4. Tiền mua hồ sơ: **400.000đ/hồ sơ** (Bốn trăm nghìn đồng một hồ sơ).

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có năng lực tài chính.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá phải nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Điều 5 Quy chế này.

b) Hồ sơ nộp bao gồm giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

- Căn cước công dân của người tham gia đấu giá hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức (hoặc Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu) (bản sao chứng thực).

- Giấy đăng ký kinh doanh, nếu là Doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, nếu là tổ chức (bản sao chứng thực);

- Giấy ủy quyền (nếu có); Căn cước công dân (hoặc Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao chứng thực).

3. Người không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá; Trình tự, thủ tục đấu giá; Xác định người trúng đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Cuộc đấu giá không được tiến hành trong trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo có yêu cầu dừng Hợp đồng (*trường hợp người có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ việc thi hành án để xem xét kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án; Tòa án có thông báo thụ lý tranh chấp liên quan đến tài sản đang được bán đấu giá; người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo yêu cầu dừng thi hành án để xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo...*), cho đến khi có văn bản đồng ý tiếp tục đấu giá; hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng việc tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

5. Trình tự và cách thức trả giá:

a) Tại cuộc đấu giá, Đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu tài sản đấu giá và mức giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 01 phút; phát thẻ số cho người tham gia đấu giá; hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.

b) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

c) Người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá như sau:

- Người tham gia đấu giá chỉ được trả giá sau khi đã giơ thẻ số và được đấu giá viên cho phép trả giá.

- Giá trả hợp lệ như sau:

+ Lần trả giá đầu tiên, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm.

+ Các lần trả giá tiếp theo, giá trả phải cao hơn giá trả trước liền kề từ một hay nhiều bước giá.

- Các trường hợp trả giá không đúng quy định là giá trả không hợp lệ.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả hợp lệ sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

6. Rút lại giá đã trả:

CTA
Y
ANH
30
AI PH

Tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

7. Từ chối kết quả trúng đấu giá (từ chối mua):

a) Trường hợp sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá, người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá;

b) Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 12/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp cho Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco trong thời hạn trên (Ngày giờ nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá được xác nhận là ngày giờ Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ký nhận từ nhân viên bưu chính).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/3/2025 đến hết ngày 06/3/2025 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

***Lưu ý:** - Khách hàng có nhu cầu xem tài sản cần đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco để được hướng dẫn.

- Khách hàng không xem tài sản tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ và chấp nhận tình trạng, tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng của tài sản đấu giá.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 12/3/2025.

***Lưu ý:** Tiền đặt trước hợp lệ phải báo "có" trong tài khoản nộp tiền đặt trước quy định tại Điều 2 Quy chế này trong thời gian nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước báo "có" trong tài khoản không nằm trong thời gian nộp tiền đặt trước được coi là không hợp lệ.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 ngày 17/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 158 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Điều 6. Thời hạn, phương thức thanh toán và bàn giao tài sản

1. Thời hạn, phương thức thanh toán:

a) Người mua được tài sản đấu giá phải nộp tiền mua tài sản (đã trừ đi khoản tiền đặt trước) vào tài khoản số 3949.0.1077708.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo tại Kho bạc nhà nước Vĩnh Bảo trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm;

b) Nếu người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền đúng thời hạn này thì coi như "Từ chối mua", sẽ bị xử lý theo Điều 10 Quy chế này.

2. Thời hạn bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo:

a) Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo phải tổ chức việc giao tài sản và giấy tờ kèm theo cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng;

b) Trường hợp đến hạn theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá mà không giao được tài sản cho người mua được tài sản đấu giá thì người này có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

3. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

Điều 7. Trách nhiệm về tài sản đấu giá; Người phải thi hành án nhận lại tài sản

1. Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco không chịu trách nhiệm về giá trị, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan của tài sản.

2. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản, nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

Điều 8. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Ký Biên bản đấu giá và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Nộp đủ tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.

3. Nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản và làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 9. Quy tắc ứng xử tại phiên đấu giá

1. Chỉ những người có tên trong danh sách tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá phải chấp hành các quy định sau:

a) Ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của người điều hành;

b) Không được tự ý rời khỏi vị trí khi chưa được sự đồng ý của người điều hành;

c) Không gây mất trật tự trong phòng đấu giá;

d) Không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá;

đ) Không được ghi âm, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá.

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

a) Cung cấp thông tin sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìềm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

3. Xử lý tiền đặt trước đối với người trúng đấu giá vi phạm thời hạn nộp tiền:

a) Trường hợp sau khi cuộc đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách Nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác;

b) Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

4. Những nội dung khác chưa được ghi trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 158 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3822476./.



Phạm Tuấn